

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

3^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 905

INFORME NEGATIVO

2 de ^{febrero} ~~enero~~ de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO FEB 21 26 AM 9:15

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, previo estudio concienzudo y consideración, no recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del **Proyecto del Senado 905**.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 905, tiene como objetivo crear la "Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria de Puerto Rico" o "Ley COPA-PR", a los fines de otorgar a organizaciones sin fines de lucro calificadas, incluyendo fideicomisos de tierras comunitarias, una oportunidad prioritaria para ofertar por propiedades multifamiliares en venta, con el propósito de expandir y preservar el inventario de viviendas asequibles, combatir el desplazamiento urbano y promover el desarrollo de vivienda social; establecer el proceso de notificación y plazos para ofertas; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

La autora de la medida expone que Puerto Rico enfrenta una crisis habitacional crónica, caracterizada por un déficit significativo de viviendas asequibles, alquileres elevados que superan el 30% de los ingresos medianos en muchos hogares, y un desplazamiento acelerado de comunidades de bajos ingresos debido a la especulación inmobiliaria y la gentrificación. Según datos del Departamento de la Vivienda y del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, más del 40% de las familias puertorriqueñas destinan una porción desproporcionada de sus recursos a la vivienda, exacerbando la pobreza y la inestabilidad social, especialmente en áreas urbanas como San Juan, Ponce

y Mayagüez, donde propiedades multifamiliares son adquiridas por inversionistas privados que priorizan ganancias sobre accesibilidad.

La pieza legislativa muestra que, en la actualidad, mecanismos como el derecho de tanteo en el contexto de comuneros ofrecen precedentes limitados para preferencias en compras, pero carecen de aplicación amplia en el mercado inmobiliario. Aunque en Puerto Rico, hay quienes piensan, que se cuenta con suficiente legislación en temas como la conversión de estructuras vacías, tales como las escuelas en desuso o viviendas multifamiliares, la realidad es que no existe autoridad legal para compeler ventas a precios bajos o priorizar a inquilinos de largas estadías. Ello, deja un vacío en la protección contra ventas especulativas.



En ese contexto, esta legislación inspirada en modelos exitosos como la Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria (COPA) en jurisdicciones como San Francisco y Washington, D.C., donde se han preservado miles de unidades asequibles mediante preferencias para organizaciones sin fines de lucro, formula una adaptación a las circunstancias locales. En el caso particular de Puerto Rico, donde el sector sin fines de lucro ha demostrado capacidad en proyectos de vivienda social, COPA-PR facilitaría adquisiciones competitivas sin obligar ventas forzadas, alineándose con políticas locales como el Programa de Viviendas de Interés Social y el Fondo para el Desarrollo de Viviendas Asequibles.

La medida legislativa, según la autora, beneficiaría a los puertorriqueños al estabilizar barrios vulnerables, promover la propiedad comunitaria y mitigar la diáspora urbana. Organizaciones calificadas, con historial en vivienda asequible para ingresos bajos, tendrían plazos razonables para ofertar, mientras que propietarios retendrían libertad para rechazar ofertas no competitivas. Precedentes en otras jurisdicciones como San Francisco o Washington exhiben reducciones en desalojos y mejoras en equidad habitacional, sin cargas excesivas al mercado. Ahora bien, en nuestra jurisdicción postpandemia y con desafíos fiscales, COPA-PR podría ser esencial para transitar hacia un modelo habitacional inclusivo, sostenible y centrado en la comunidad, sin sobrepasar límites constitucionales en derechos de propiedad.

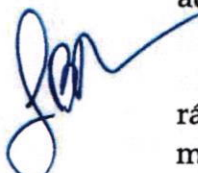
ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para una evaluación integral de esta medida, la Comisión de Vivienda y Bienestar, en aras de analizar y estudiar el Proyecto del Senado 905 solicitó y analizó los memoriales explicativos para sustentar una evaluación laboriosa del proyecto al Departamento de la Vivienda y al Departamento de la Familia.

Departamento de la Vivienda (DV)

El Departamento de la Vivienda funge como el principal ente rector de la política pública de vivienda del Gobierno de Puerto Rico, con la responsabilidad de diseñar, coordinar e implementar programas y estrategias dirigidas a atender de manera integral la necesidad habitacional bajo su jurisdicción.

Específicamente, en cuanto al Proyecto del Senado 905, el DV señaló que la imposición de un trámite administrativo adicional obligatorio, junto con la ampliación de los términos para concretar transacciones según propuestas, puede resultar perjudicial para la economía, al reducir la liquidez de los activos, encarecer las transacciones y retrasar procesos esenciales para la rehabilitación, el desarrollo y la reutilización de propiedades residenciales. En un contexto donde se requiere agilidad y eficiencia para atender la necesidad de vivienda, estas demoras pueden tener efectos adversos característicos.



Asimismo, el DV razonó que el esquema propuesto no garantiza un acceso más rápido ni más efectivo a la vivienda para las personas y familias de ingresos bajos y moderados, que constituyen la población prioritaria conforme a su mandato estatutario. Por el contrario, al interponer trámites adicionales entre la propiedad y su eventual uso habitacional, la medida podría retrasar soluciones concretas para atender necesidades habitacionales urgentes.

De otra parte, el Departamento de la Vivienda enunció que el Proyecto del Senado 905 de ser aprobado, impondría al Departamento nuevas responsabilidades que actualmente no forman parte de su estructura administrativa ordinaria, incluyendo la recepción y manejo de notificaciones de intención de venta, la administración de un portal público, la certificación de entidades elegibles, la atención de querellas y la adopción de reglamentación específica. Estas funciones conllevan costos administrativos y operacionales significativos, sin que la medida identifique asignaciones presupuestarias adicionales para su implantación, lo que obligaría al Departamento a absorber dichas cargas con recursos existentes. Lo anterior, podría afectar adversamente la ejecución eficiente de programas dirigidos directamente a personas y familias de ingresos bajos y moderados, desviando recursos humanos y financieros de su misión principal.

El DV finalizó su ponencia reconociendo la importancia de continuar explorando mecanismos para proteger el inventario de vivienda asequible y fortalecer el ecosistema de vivienda comunitaria. Empero, acentuó que tales iniciativas deben diseñarse de manera que no interfieran con el libre mercado, no impongan trámites administrativos adicionales innecesarios ni dilaten los términos de las transacciones, ya que ello resulta contrario a la agilidad económica y al acceso oportuno a la vivienda. Concluyó reconociendo el fin loable del Proyecto de Senado 905, sin embargo, no recomendó ni endosó su aprobación.

Departamento de la Familia (DF)

El Departamento de la Familia punteó que es el ente administrativo del Estado responsable de diseñar, coordinar y ejecutar la política pública social dirigida al bienestar integral de las familias, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y poblaciones vulnerables de Puerto Rico. Su marco orgánico, compuesto por la Ley Núm. 171-1968, según enmendada, y el Plan de Reorganización Núm. 1-1995, le impone el deber de promover la estabilidad familiar y comunitaria, desarrollar programas de prevención primaria ante riesgos sociales, coordinar servicios esenciales para poblaciones vulnerables y colaborar con otras agencias en iniciativas que incidan sobre el bienestar social y familiar.



El Departamento de la Familia exteriorizó que reconoce que corresponde al Departamento de la Vivienda y demás agendas gubernamentales relacionadas, la evaluación y ejecución de cualquier política pública relacionada con la adquisición, financiamiento o regulación de propiedades residenciales tales como las propuestas por la medida objeto del presente informe.

No obstante, lo anterior, subrayó que el Proyecto del Senado 905, aunque bien intencionado, impone obligaciones significativas a propietarios privados, tales como notificaciones obligatorias, plazas de espera y la obligación de ofrecer prioridad de compra a entidades específicas antes de que el dueño de esta pueda disponer libremente de su propiedad. Estas disposiciones pueden constituir una intervención sustancial en el mercado abierto y afectar derechos protegidos por nuestra Carta Magna.

El DF ultimó su ponencia enunciando que entiende que la política pública de vivienda asequible, aunque valiosa, no justifica imponer cargas que puedan resultar parcial o totalmente confiscatorias o desproporcionadas para los propietarios, especialmente cuando existen alternativas menos restrictivas u onerosas para fomentar la asequibilidad, tales como incentivos, programas de financiamiento, alianzas público-privadas, declaración de estorbo público y mecanismos voluntarios de adquisición. El modelo COPA-PR, según propuesto en la medida, podría enfrentar cuestionamientos constitucionales significativos por su impacto en la libertad de contratación y en la facultad de los propietarios de disponer de su propiedad sin interferencias indebidas del Estado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Vivienda y Bienestar

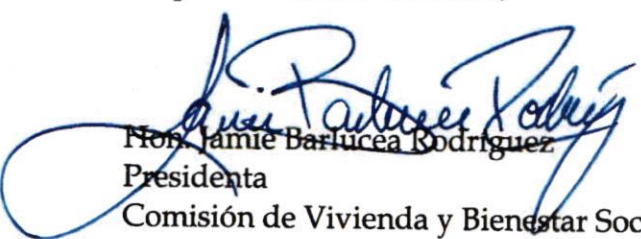
Social del Senado de Puerto Rico, confirma que el Proyecto del Senado 905 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico reconoce que el propósito que persigue el Proyecto del Senado 905 es uno loable y a fin con la política pública del Gobierno de Puerto Rico de garantizar acceso a vivienda asequible para las personas y familias de ingresos bajos y moderados. De un examen minucioso de la medida legislativa, así como de los memoriales sometidos por las Agencias concernidas, resulta mandatorio concluir que el proyecto objeto del presente informe de ser aprobado, impactaría negativamente en los procesos de adquisición de vivienda lo que provocaría serios cuestionamientos sobre posibles impactos a derechos constitucionales, especialmente con la libertad comercial. **Concebimos que iniciativas deben diseñarse para atajar el limitado acceso a una vivienda digna en Puerto Rico, sin embargo, corresponde accionarlas de manera que no interfieran con derechos o levanten sospechas constitucionales.** Lo anterior, resulta contrario a la agilidad económica y al acceso oportuno a la vivienda digna. En consecuencia, esta Comisión, en atención a lo antes dispuesto, no recomienda la aprobación de esta pieza legislativa según propuesta.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este distinguido Alto Cuerpo el Informe Negativo sobre el **Proyecto del Senado 905**, recomendando la no aprobación de la medida según ha sido redactada y presentada.

Respetuosamente sometido,



Hon. Jamie Barlucea Rodríguez
Presidenta
Comisión de Vivienda y Bienestar Social